

Circulaire n°4/W/2018 du 27 juillet 2018 fixant les conditions et modalités de fonctionnement du comité d'audit chargé d'assurer la surveillance et l'évaluation de la mise en œuvre des dispositifs de contrôle interne³⁴

Le Wali de Bank Al-Maghrib ;

Vu la loi n° 103-12 relative aux établissements de crédit et organismes assimilés promulguée par le dahir n°1-14-193 du 1^{er} rabii I 1436 (24 décembre 2014), notamment son article 78 ;

Après avis du comité des établissements de crédit en date du 13 juillet 2018 ;

Fixe par la présente circulaire les conditions et les modalités de fonctionnement du comité d'audit chargé d'assurer la surveillance et l'évaluation de la mise en œuvre des dispositifs de contrôle interne.

I. Conditions de fonctionnement du comité d'audit

Article premier

En application des dispositions de l'article 78 de la loi susvisée n° 103-12, l'organe d'administration de l'établissement de crédit institue un comité d'audit chargé d'assurer la surveillance et l'évaluation de la mise en œuvre du dispositif de contrôle interne approprié. Il doit être adapté à la taille, au profil de risques, à l'importance systémique, et à la complexité de l'activité de l'établissement de crédit, sa nature et son volume.

A ce titre, ce comité est tenu :

- d'apprécier l'adéquation et l'efficacité du dispositif de contrôle interne et les mesures prises ou à entreprendre pour corriger les insuffisances y afférentes ainsi que les actions permettant de faire évoluer ce dispositif en fonction de l'évolution des risques ;
- de surveiller le processus d'élaboration et de contrôle des informations comptables et financières en application des textes législatifs et réglementaires en vigueur ;
- d'apprécier la situation de l'établissement de crédit au regard des règles prudentielles et le dispositif de pilotage.

Article 2

Dans le cadre de l'appréciation de l'adéquation et de l'efficacité du dispositif de contrôle interne de l'établissement de crédit, le comité d'audit :

- veille à l'adéquation et la mise en œuvre du manuel de contrôle interne ;
- approuve la charte d'audit et le plan d'audit pluriannuel ;
- définit les zones de risques que la fonction de contrôle périodique et le contrôle des commissaires aux comptes doivent couvrir au minimum ;
- veille à l'indépendance des fonctions du contrôle périodique, du contrôle permanent et de conformité, ainsi qu'à l'adéquation de leurs moyens humains et techniques ;
- examine et approuve l'étendue et la fréquence des contrôles périodiques, permanents et de conformité, précités et apprécie le bon fonctionnement global et l'efficacité desdits contrôles ;

³⁴ Arrêté d'homologation n°73-22 du 30 janvier 2023 publié au Bulletin officiel n°7222 du 17 août 2023.

- prend connaissance des conclusions et, le cas échéant, de la synthèse des rapports des fonctions du contrôle périodique, du contrôle permanent et de conformité, ainsi que des contrôles externes, s'assure que les mesures correctives nécessaires sont prises en temps opportun pour remédier aux insuffisances constatées, et requiert de ces fonctions, en cas de besoin, d'effectuer des missions et travaux complémentaires ;
- prend connaissance des résultats des travaux des commissaires aux comptes en matière d'évaluation du dispositif de contrôle interne de l'établissement de crédit et examine leurs rapports ;
- procède à une évaluation du dispositif de traitement des réclamations et de la satisfaction de la clientèle pour les services de l'établissement de crédit sur la base des rapports spécifiques ;
- prend connaissance des résultats des missions de contrôle effectuées par Bank Al-Maghrib prévues au chapitre premier du titre V de la loi n° 103-12 précitée et s'assure que les mesures correctives nécessaires sont prises en temps opportun pour remédier aux insuffisances constatées ;
- examine et approuve le rapport annuel sur les activités du contrôle interne avant sa transmission à Bank-Al-Maghrib.

Article 3

Dans le cadre de l'élaboration des informations financières et du contrôle établi par les commissaires aux comptes, le comité d'audit :

- examine les projets de comptes annuels, semestriels et trimestriels, établis sur base individuelle et consolidée, en vue notamment de vérifier les conditions de leur établissement ainsi que la pertinence et la permanence des principes et méthodes comptables appliqués, et l'adéquation du périmètre de consolidation adopté ;
- contrôle et assure un suivi de la méthodologie de détermination des provisions en couverture des principaux risques de l'établissement de crédit ;
- vérifie la clarté et la fiabilité des informations notamment financières destinées à l'organe d'administration, aux actionnaires, aux autorités de contrôle et aux tiers. A cet effet, le comité d'audit veille à la mise en place et au bon fonctionnement du dispositif de publication des informations conformément aux textes législatifs et réglementaires en vigueur.

Article 4

En vue de procéder à la désignation des commissaires aux comptes, le comité d'audit sélectionne les commissaires aux comptes et donne un avis à l'organe d'administration sur leur désignation ou leur renouvellement, ainsi que sur leur rémunération. Il approuve la lettre de mission précisant notamment l'étendue des travaux devant être effectués.

Article 5

Le comité d'audit est chargé de l'examen et du suivi de l'indépendance des commissaires aux comptes, en particulier pour ce qui concerne la fourniture de services complémentaires à l'établissement de crédit qu'il contrôle.

II. Modalités de fonctionnement du comité d'audit

Article 6

Le comité d'audit est composé d'un minimum de trois (3) administrateurs ou membres non dirigeants de l'organe d'administration dont, au moins, un est indépendant au sens de l'article premier de la circulaire du Wali de Bank Al-Maghrib n° 5/W/16 du 10 juin 2016 fixant les conditions et les modalités de désignation d'administrateurs ou membres indépendants au sein de l'organe d'administration des établissements de crédit.

Article 7

Le comité d'audit doit être présidé par un administrateur indépendant, qui n'est ni le président de l'organe d'administration ni d'un autre comité qui en émane. Ledit comité comprend des membres disposant d'une expérience professionnelle pratique suffisante dans le domaine bancaire, de l'audit, de l'information financière et de la comptabilité.

Article 8

Le comité d'audit associe à ses travaux les responsables des fonctions de contrôle périodique, de contrôle permanent et de conformité et selon l'ordre du jour, les commissaires aux comptes de l'établissement de crédit ainsi que toute personne dont la collaboration est jugée utile à l'exercice de ses attributions. En cas de besoin, le comité d'audit se fait assister d'experts externes.

Article 9

Le comité d'audit exerce ses missions conformément à un règlement intérieur, approuvé par l'organe d'administration, définissant les missions objet de son mandat, sa composition, son périmètre et ses règles de fonctionnement.

Il tient au moins une réunion par trimestre. Cette périodicité peut être prolongée à six mois lorsque la taille de l'établissement de crédit le justifie.

Article 10

Le comité d'audit consigne dans le procès-verbal ses délibérations et décisions et assure le suivi de leur mise en œuvre. Des copies sont transmises aux membres de l'organe d'administration.

Article 11

Les membres du comité d'audit reçoivent, dans les délais appropriés, les informations et les documents nécessaires à l'accomplissement de leurs missions.

III. Modalités de reporting et d'information

Article 12

Le responsable de la fonction du contrôle périodique présente des rapports régulièrement de l'exercice de sa mission au comité d'audit. Il doit l'informer immédiatement de toute anomalie majeure identifiée susceptible d'avoir un impact significatif sur l'établissement de crédit.

Les modalités de communication desdites informations sont établies par le responsable de la fonction de contrôle périodique sous forme d'une procédure approuvée par le comité d'audit.

Article 13

Le comité d'audit reçoit régulièrement des fonctions de contrôle périodique, de contrôle permanent et de conformité des reporting synthétisant les principales insuffisances détectées dans le cadre du contrôle interne en vue de prendre des mesures correctives appropriées.

Article 14

Le comité d'audit présente régulièrement un reporting à l'organe d'administration des résultats de ses travaux et l'informe en temps opportun de tout événement ou dysfonctionnement susceptible de porter atteinte au bon fonctionnement du système de contrôle interne ou à la situation financière de l'établissement de crédit.

Le comité d'audit s'assure de la mise en œuvre de ses propres recommandations et en rend compte à l'organe d'administration.

Article 15

Le comité d'audit interagit de manière appropriée avec les autres comités émanant de l'organe d'administration notamment le comité des risques, afin de garantir la cohérence et remédier aux dysfonctionnements constatés dans leurs travaux. Ces interactions s'effectuent à travers :

- la participation transversale d'un administrateur ou membre de l'organe d'administration dans ces comités ;
- la rotation périodique au niveau des membres desdits comités et leur présidence, en tenant compte de l'expérience, des connaissances et des compétences requises à titre individuel et collectif.

IV. Entrée en vigueur**Article 16**

La présente circulaire entre en vigueur à compter de sa date de publication au Bulletin officiel.